



PUTUSAN

Nomor 957 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRAWAN alias AKONG;**
Tempat Lahir : Pinang;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/3 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Taman Surya 5 Blok OO-4 Nomor 36 RT.06
RW.017, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan
Kalideres, Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto*
Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Barat tanggal 22 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRAWAN alias AKONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan berlanjut melakukan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HENDRAWAN alias AKONG pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) drum OLI SAE 40 ukuran 200 liter;
 - 1 (satu) drum bekas OLI dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan atas nama TJHIA HEN CE dengan nomor rekening 6470188659 periode Oktober 2018 sampai dengan November 2018;
 - Rekap mutasi nasabah atas nama TJHIA HEN CE dengan nomor rekening 64701886559 periode Oktober 2018 sampai dengan November 2018;
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 8545146050 atas nama NUR KHASANAH periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 5390363925 atas nama DEDI MULYADI periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 8545146050 atas nama NUR KHASANAH berikut ATM;
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan atas nama HENDRAWAN dengan nomor rekening 3091203101 periode Januari 2018 sampai dengan November 2018;
 - Rekap mutasi nasabah atas nama HENDRAWAN dengan nomor rekening 3091203101 periode Januari 2018 sampai dengan November 2018;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 5390363925 atas nama DEDI MULYADI berikut ATM;Digunakan dalam perkara lain atas nama saksi YUDI bin KASIM (alm);
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 360/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br, tanggal 25 April 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 957 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDRAWAN alias AKONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRAWAN alias AKONG oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) drum OLI SAE 40 ukuran 200 liter;
 - 1 (satu) drum bekas OLI dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan atas nama TJHIA HEN CE dengan nomor rekening 6470188659 periode Oktober 2018 sampai dengan November 2018;
 - Rekap mutasi nasabah atas nama TJHIA HEN CE dengan nomor rekening 64701886559 periode Oktober 2018 sampai dengan November 2018;
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 8545146050 atas nama NUR KHASANAH periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 5390363925 atas nama DEDI MULYADI periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 8545146050 atas nama NUR KHASANAH berikut ATM;
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan atas nama HENDRAWAN dengan nomor rekening 3091203101 periode Januari 2018 sampai dengan November 2018;
 - Rekap mutasi nasabah atas nama HENDRAWAN dengan nomor rekening 3091203101 periode Januari 2018 sampai dengan November 2018;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 5390363925 atas nama DEDI MULYADI berikut ATM;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama saksi YUDI bin KASIM (alm);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 957 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 186/PID/2019/PT.DKI, tanggal 28 Juni 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 April 2019 Nomor 360/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan banding tersebut;

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juli 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 957 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang tepat sesuai fakta persidangan dimana Terdakwa telah membeli oli dari berbagai jenis kepada Hen Kim yang bekerja sebagai penjaga gudang di PT. Grasindo Inti Nusa di Kalideres;
- Bahwa Terdakwa telah membeli oli yang dikeluarkan Hen Kim dengan cara melebihi oli yang keluar dari gudang dan menjualnya kepada Terdakwa tetapi Hen Kim tidak memasukkan uang penjualan oli tersebut ke kas perusahaan dan selagi mengambil oli tersebut selalu mematikan CCTV di gudang tersebut. Seharusnya Terdakwa mempertanyakan dengan jelas oli yang dibelinya dari Hen Kim tersebut tetapi tetap dilakukannya, lagipula Terdakwa tidak pernah mempunyai izin usaha jual beli Oli tersebut;
- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi dari Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 957 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa HENDRAWAN alias AKONG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Umum,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 957 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. : 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 957 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7